공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2020 - 136호 2020. 6. 02.

사 건 번 호 2019카조3217

사 건 명 한국토지주택공사 발주 원심력콘크리트(PHC)파일 구매입찰 관련 11개 PHC파일 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인

1. 대림씨엔에스 주식회사
   서울 중구 을지로5길 16 5층(을지로 2가, 삼화타워)
   대표이사 배○○
   대리인 법무법인(유) 태평양
   담당변호사 김○○, 조○○, 박○○, 이○○

2. 동양파일 주식회사
   아산시 염치읍 아산온천로 16-127, 2층
   대표이사 한○○
   대리인 법무법인(유) 광장
   담당변호사 박○○, 김○○, 이○○, 김○○, 권○○

3. 아이에스동서 주식회사
   서울 강남구 영동대로 741(청담동)
   대표이사 권○○
   변호사 강○○, 전○○, 이○○, 김○○(김·장 법률사무소)

4. 아주산업 주식회사
   서울 서초구 강남대로 351(서초동)

대표이사 박○○

대리인 법무법인(유) 화우

담당변호사 김○○, 황○○, 신○○

5. 코리아오토글라스 주식회사

세종특별자치시 전의면 산단길 134

대표이사 우○○

대리인 법무법인(유) 지평

담당변호사 김○○, 이○○, 고○○, 윤○○

6. 동진산업 주식회사

송파구 충민로 10 가든파이브 8층 S22호

대표이사 이○○

대리인 법무법인(유) 세종

담당 변호사 이○○, 김○○, 이○○, 이○○

7. 주식회사 명주파일

경기 김포 양촌 삼도공단로 39

대표이사 최○○

대리인 종합법률사무소 공정

담당 변호사 황보○, 이○○

8. 영풍파일 주식회사

충북 음성 금왕 용계리 76

대표이사 정○○

대리인 법무법인(유) 화우

담당변호사 김○○, 김○○

9. 유정산업 주식회사

경기 여주 금사 이여로 1195

대표이사 최○○, 최○○

대리인 법무법인(유) 세종

담당변호사 석○○, 박○○

10. 주식회사 티웨이홀딩스

성동구 아차산로 153 예림출판문화센터 10층

대표이사 황○○

대리인 법무법인 디라이트

담당변호사 조○○, 김○○

11. 신아산업개발 유한회사

충북 영동 용산 한석천작로 81

대표이사 이○○

대리인 법무법인 큰솔

담당변호사 박○○, 방○○

심 의 종 결 일 2020. 5. 15.

주 문

1. 피심인 대림씨엔에스 주식회사, 동양파일 주식회사, 아이에스동서 주식회사, 아주산업 주식회사, 코리아오토글라스 주식회사, 동진산업 주식회사, 주식회사 명주파일, 영풍파일 주식회사, 유정산업 주식회사, 주식회사 티웨이홀딩스 및 신아산업개발 유한회사는 한국토지주택공사가 발주하는 PHC파일 구매입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 대림씨엔에스 주식회사 : 167,000,000원

2) 동양파일 주식회사 : 167,000,000원

3) 아이에스동서 주식회사 : 167,000,000원

4) 아주산업 주식회사 : 167,000,000원

5) 코리아오토글라스 주식회사 : 167,000,000원

6) 동진산업 주식회사 : 83,000,000원

7) 주식회사 명주파일 : 111,000,000원

8) 영풍파일 주식회사 : 130,000,000원

9) 유정산업 주식회사 : 67,000,000원

10) 주식회사 티웨이홀딩스 : 30,000,000원

11) 신아산업개발 유한회사 : 42,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 대림씨엔에스 주식회사, 동양파일 주식회사, 아이에스동서 주식회사, 아주산업 주식회사, 코리아오토글라스(구 삼부건설공업[1]) 주식회사, 동진산업 주식회사, 주식회사 명주파일, 영풍파일 주식회사, 유정산업 주식회사, 주식회사 티웨이홀딩스 및 신아산업개발 유한회사[2]는 각각 원심력콘크리트(PHC)파일[3] 또는 레미콘을 제조·판매

1) 1972. 8. 1. 설립되어 PHC파일 제조·판매업을 영위하던 중 2017. 3. 31.자로 상호출자·채무보증제한 기업집단 케이씨씨 소속 코리아오토글라스에 흡수 합병되면서 소멸되었다. 따라서 합병일 이전에 이루어진 구 삼부건설공업의 이 사건 법위반행위에 대한 책임은 존속법인인 코리아오토글라스에게 있으며, 본 건 진술조서 등 심사보고서 첨부자료의 삼부건설공업은 코리아오토글라스를 지칭한다.

2) 이하 피심인 등의 회사 명칭을 기재함에 있어서 '주식회사' 또는 '유한회사'는 생략한다.

하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 중원콘텍은 1997.12.10. 설립되어 이 사건 입찰 담합 6건에 가담하여 오던 중 PHC파일 공장(현 세종특별자치시 소재)이 세종특별자치시 시청사 부지로 수용됨에 따라 2015. 12월 영업이 중단되었고 2017. 3. 31.자로 폐업되었기에 공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙(이하 '사건절차규칙'이라 한다)제53조의2 및 제48조에 따라 피심인에서 제외하고 종결처리 한다.

3 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당연도말 기준, 단위 : 백만 원, 명)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	영업개시일
대림 씨엔에스	2016	12,731	284,093	55,680	37,515	1965.12.31.
	2017	12,731	220,937	12,927	4,399	
	2018	12,731	205,638	3,734	△7,360	
	2019	12,731	195,508	3,577	2.682	
동양파일	2016	10,000	120,941	38,449	28,467	2013. 8. 5.
	2017	10,000	88,578	14,717	8,245	
	2018	10,000	67,930	△2,209	△6,374	
	2019	10,000	53,169	△5,491	△15,248	
IS동서	2016	15,359	1,538,978	278,181	212,335	1975. 9. 1.
	2017	15,413	1,651,678	305,580	180,383	
	2018	15,426	1,525,427	382,862	240,404	
	2019	15,426	789,731	54,398	63,711	
아주산업	2016	20,524	542,587	91,818	51,322	1975.12. 1.
	2017	20,524	551,241	83,023	△107,585	
	2018	20,524	499,950	50,516	30,828	
	2019	20,524	444,329	37,870	15,172	
코리아 오토글라스	2016	100,000	70,373	17,172	10,005	2000.8.30.
	2017	100,000	448,815	52,508	44,750	
	2018	100,000	438,709	49,773	43,333	
	2019	100,000	456,034	57,535	33,026	

3) Pretentioned spun High-Strength Concrete Pile(원심력 고강도 콘크리트 말뚝)을 말하며, 이하 'PHC 파일'이라 한다.

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	영업개시일
동진산업	2016	630	64,327	6,097	13,643	1967.8.18.
	2017	630	96,669	13,460	11,252	
	2018	330	43,412	2,520	2,269	
	2019	330	33,090	343	818	
명주파일	2016	100	23,781	3,232	3,277	2012.12.20.
	2017	100	17,299	502	39	
	2018	100	18,045	529	36,788	
	2019	100	13,526	△1,366	△15,808	
영풍파일	2016	15,000	76,497	21,212	21,666	1990.4.3.
	2017	15,000	49,914	5,355	5,188	
	2018	15,000	37,876	△1,566	△1,377	
	2019	15,000	38,419	△2,096	△931	
유정산업	2016	400	28,291	5,391	4,149	1984.12.8.
	2017	400	21,958	796	778	
	2018	400	20,941	△766	△1,250	
	2019	400	19,256	△979	△976	
티웨이 홀딩스	2016	9,125	29,114	2,055	2,020	1966.12.6.
	2017	35,479	28,755	△880	△1,720	
	2018	37,718	570	△4,134	△5,376	
	2019	37,718	7,081	△4,142	△4,144	
신아산업 개발	2016	1,800	35,851	6,812	5,321	2002.8.6.
	2017	1,800	22,353	894	788	
	2018	1,800	19,855	330	95	

<자료 출처 : 피심인 제출 자료>

나. PHC파일 시장현황

1) PHC파일 제품의 정의 및 용도

4 PHC파일은 철근, 골재, 시멘트 등을 긴 원통에 넣고 고속으로 회전시켜 얻은 원심력으로 압축하여 구부러짐(Bending)에 약한 콘크리트의 단점을 보완한 고강도 콘크리트 말뚝으로 건물의 기둥 역할을 하는 건축 재료로서 주로 아파트 건설현장의 연약지반을 보강하는 기초공사에 사용된다.

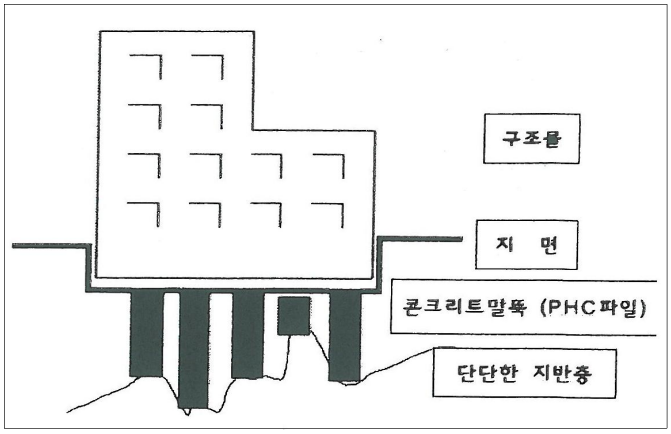
5 통상 속이 빈 원통형 형상을 하고 있으며, 사용되는 주요 재료로는 몸체에 해당하는 콘크리트(시멘트, 모래, 자갈 등), 뼈대에 해당되는 'PC강봉'(Steel Bar for Prestressed Concrete)으로 이루어져 있다.

2) PHC파일의 구조와 제조 방법

6 PHC파일은 고강도의 콘크리트로 몸체를 구성하고, 골조(뼈대)로 사용되는 PC강봉을 콘크리트가 굳기 전에 미리 인장하여 긴장된 상태를 유지하면서 콘크리트를 굳게 하고, 콘크리트가 굳은 후에는 인장된 힘을 풀면서 PC강봉이 원상 복원하려는 수축력을 콘크리트 몸체에 전달함으로써 파일이 더욱 강한 성능을 발휘할 수 있도록 하는 프리스트레스 공법이 적용된다. PC강봉을 기계적으로 잡아당기고 이완시키기 위하여 PC너트라는 1회성 소모 자재가 사용되며, PC너트는 파일 제조 후 제거되지 않은 상태로 파일과 함께 납품된다.

7 콘크리트가 굳기 전에 제품 전체를 고속으로 회전시켜 치밀하게 다져 공극을 최소화하는 원심성형 공정을 거치며 고온다습한 증기 양생실에서 단시간 내에 경화를 촉진하여 제품의 성능을 구현하고 있다.

<그림 1> PHC파일의 개념도 및 실제 파일 사진



3) PHC파일 산업 개요

8 PHC파일은 제품의 중량이 매우 커서[4] 수출입이 곤란한 전형적인 내수산업으로, 전방연관 산업은 시멘트, 골재산업 등이 있고 후방연관 산업으로 건설산업 등이 있어 건설 관련 업종의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

9 첫째, PHC파일은 부피와 중량이 큰 제품으로 대규모 생산설비 외에도 이를 야적할 수 있는 넓은 공간이 필요하여 시장 진입장벽이 높고 특히 운송비의 비중이 상당하여 운송거리에 대한 제한이 많다.

10 둘째, PHC파일은 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적인 특성이 있다.

11 셋째, PHC파일은 표준배합 비율로 일정한 규격에 따라 생산되는 제품의 특성으로 인하여 사업자별로 제품 품질에 큰 차이가 없어 주요한 경쟁요소는 제품 가격이다.

4) 제품의 종류와 시장 현황

12 PHC파일은 굵기(400, 450, 500, 600, 700, 800㎜), 길이(5, 6, 7, …, 15m), 이음 시공을 위한 연결자재 포함에 따른 구분(단본, 상부, 중부, 하부) 등에 따라 다양한 형태로 제조되어 수요자의 요구에 대응하고 있다.

13 시장현황을 살펴보면, 대림씨엔에스, 동양파일, 아이에스동서, 아주산업, 코리아오토글라스, 영풍파일 등 대기업 및 중견기업 6개 사업자가 전체 PHC파일 시장에서 65~70%(연간 약 6,000억 원 내외)의 시장점유율을 차지하고 있다.

다. 관수시장에서의 입찰 구조 및 절차

---

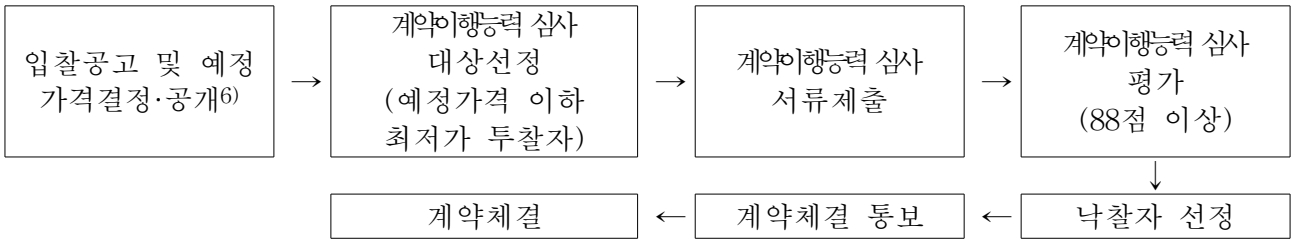
4) 아파트건설현장에 가장 많이 사용하는 구경 500mm 길이 10m 파일의 경우 그 중량이 850㎏에 달하는데 40톤 트레일러(공차중량 포함, 최대 적재량 25톤)에 최대 25개 정도를 적재할 수 있을 뿐이다. 연약지반이 아닌 통상지반의 경우 아파트 1개 동에 파일 200개가 기본적으로 소요된다.

14 중소기업청은 2006. 1. 1.부터 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률(이하 '구매촉진법'이라 한다)에 의거 중소기업자간 경쟁제품제도를 의무시행토록 하여 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 품목에 대하여는 특별한 이유가 없는 한 중소기업자만이 참여하는 제한경쟁입찰로만 조달계약을 체결하도록 하였다.

15 PHC파일의 경우 '2006년도 중소기업자간 경쟁제품 등 공고(중기청 공고 제2005-178호)'에 따라 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 후 2018. 12. 31.까지 계속하여 유지되었다.[5)]

16 중소기업자간 경쟁제품으로 지정될 경우 입찰 및 계약절차는 원칙적으로 '계약이행능력 심사제도'가 적용되는데, 입찰 시 예정가격 이하이면서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 계약이행능력을 심사하여 심사결과 종합평점이 88점 이상인 자를 최종 낙찰자로 결정하는 방식으로 계약절차는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 계약이행능력 심사제도 업무흐름도



17 한편, 중소기업자간 제한경쟁입찰 결과 무응찰, 단독응찰, 예정가격 초과 등의 사유로 유찰되는 경우 구매촉진법 시행령 제7조 제1항 제3호[7)]의 규정에 따라 해당 입찰은 중소기업이 아닌 중견기업 또는 대기업도 입찰에 참여할 수 있는 일반경쟁입찰로 전환될 수 있도록 하였다.

---

5) 공공기관이 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 품목을 구매하는 경우 조달청장에게 의무적으로 위탁토록 제도를 변경하여 PHC파일의 가장 큰 수요처인 한국토지주택공사가 구매 대부분을 조달청에 위탁하게 됨에 따라 관수시장에서 중소기업자간 제한경쟁입찰이 단기간 내에 폭발적으로 증가되었다.

6) 기초금액(결정가격)의 -2% ~ +2% 내에서 무작위로 산출한 금액 15개 중 입찰에 참여한 사업자들이 가장 많이 뽑은 금액 4개를 산술평균한 금액이 예정가격이 된다.

7) 제7조(중소기업자간 경쟁입찰의 예외 등) ① 법 제7조제1항에서 "대통령령으로 정하는 특별한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
3. 중소기업자간 경쟁입찰에 참가한 중소기업자 중 적격자가 없는 등의 사유로 유찰됨에 따라 중소기업자간 경쟁입찰 외의 경쟁입찰 방법으로 새로 입찰을 진행하려는 경우

18 일반경쟁입찰로 전환되는 경우 입찰 및 계약절차는 '물품구매적격심사제도'(이하 '적격심사제도'라 한다)가 적용되었는데, 입찰시 예정가격 이하이면서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 계약이행능력을 심사하며, 심사결과 종합평점이 85점 이상인 자를 최종 낙찰자로 결정하는 방식으로 그 절차 및 세부기준은 아래 <표 3> 및 <표 4>와 같다.

<표 3> 적격심사제도 업무흐름도

입찰공고 및 예정가격결정·공개 → 적격심사대상선정 (예정가격 이하 최저가 투찰자) → 적격심사 서류제출 → 적격심사평가 (85점 이상) → 낙찰자 선정 → 계약체결 통보 → 계약체결

<표 4> 적격심사 세부기준

구분	종합	①납품이행능력		②입찰가격	③신인도	④결격사유
추정가격 10억원 이상	100점	납품실적	5점	55점	+3점～-2점	0점～-30점
		기술능력 (기술인력보유정도)	10점			
		경영상태 (회사채 및 기업어음 신용 등급)	30점			
		합 계	45점			
추정가격 10억원 미만	100점	경영상태	30점	70점	〃	〃

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 공동행위 개요

19 2014년은 건설산업 경기가 전반적으로 호황인 시기로 공공분야의 PHC파일 입찰 물량은 중소기업만 참여할 수 있는 제한경쟁입찰로 발주되었는데 중소기업의 공급능력이 입찰 물량 수요를 따라가지 못하거나 민간 공급 가격과 비교하여 상대적으로

낮은 기초가격을 제시한 입찰 건에 대해서는 중소기업들이 입찰에 참여하지 않음으로써 유찰되는 사례가 종종 발생하였고, 이에 조달청 등 발주기관은 구매촉진법 규정에 따라 중소기업뿐만 아니라 중견기업 또는 대기업도 입찰에 참여할 수 있는 일반경쟁입찰로 전환하여 입찰을 진행하였다.

20 이 사건 대기업 5개사 피심인들(대림씨엔에스, 동양파일, 아이에스동서, 아주산업, 코리아오토글라스, 이하 '대기업 피심인들'이라 한다)은 관수입찰 시장이 계속 확대됨에 따라 이러한 일반경쟁입찰에도 참여하여 수익을 추가로 올리고자 하는 욕구가 존재하였고, 이 사건 중소기업 피심인들은 이미 중소기업자간 제한경쟁입찰이 유찰되어 관계 법령[8]에 따라 PHC파일이 중소기업자간 경쟁제품에서 해지될 가능성이 있는 상태에서 일반경쟁입찰 마저 유찰될 경우 그 가능성이 더욱 커질 수 있다는 우려 속에 가급적 낙찰예정자가 빨리 정해지기를 원하였던 바, 상호간에 이해관계가 일치하였다.

21 이에 따라 대기업 피심인들은 자신들이 모두 공동수급체를 구성하여 일반경쟁입찰에 참여하기로 하고 중소기업 피심인들에게 들러리를 요청하였으며, 이 사건 중소기업 피심인들은 유찰 방지를 위해 해당 요청을 수락하고 들러리로 참여하는 과정[9]에서 본 건 담합이 발생하였다.

22 이와 같은 사실은 다음 <표 5>와 같이 관련자들의 진술내용을 통해 확인된다.

---

8) 구매촉진법 시행령 제6조 ②중소기업청장은 경쟁제품의 지정을 추가하거나 제외하는 것이 특히 필요하다고 인정되면 제1항에 따른 기한에도 불구하고 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 추가되거나 제외되는 경쟁제품을 따로 지정하여 공고할 수 있다.

중소기업제품 공공구매제도 운영요령(중소기업청 고시 제2013-56호, 2013.12.20.)
제10조(지정 제외) ① 중소기업청장은 영 제6조제3항에 따라 다음 각 호에 해당하는 경쟁제품에 대하여는 연도 내에 지정을 제외할 수 있다.
3. 해당 품목에 대해 유효한 중소기업자간 경쟁입찰이 어려운 경우

9) 이 사건 중소기업 피심인들과 서산(광주 광산구 소재), 성암(전남 장성 소재), 중원콘텍 등 9개 PHC파일 제조·판매 중소기업은 2010. 4월경부터 이른바 '수도권 관수입찰모임'을 결성하여 매주 화요일마다 모임을 갖고 국가, 지방자치단체 및 공공기관이 중소기업자간 제한경쟁입찰 방식으로 발주한 PHC파일 구매입찰 건 가운데 납품현장이 수도권으로 공고된 입찰 건을 대상으로 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 및 들러리를 정하여온 사실이 있다.(동진산업, 중원콘텍 및 신아산업개발은 2010.4월부터, 영풍파일은 2011.7월부터, 유정산업 및 명주파일은 PHC파일 생산을 시작한 2012. 3월, 2013. 2월부터 각각 위 모임에 차례로 참석하였다)

<표 5> 관련자 진술내용

<동진산업 신○○·중원콘텍 최○○[10] 진술조서(심사보고서 소갑 제3호증[11] 일부 발췌)>

문) 2012년에도 호황이었지만 그때는 대기업과 중소기업간에 담합이 없다가 굳이 2014년에 갑자기 양 업계간에 담합이 이뤄진 이유가 있는가요?

최○○) (중략) LH는 멀쩡히 잘 운영되던 사급체계를 공공기관 운영법 때문에 울며 겨자먹기로 조달청 입찰로 돌린 것인데, 낙찰은커녕 유찰되어서 자신들한테 다시 돌아온 걸 보고는 심하게 열받았다고 들었습니다.

하여튼 우여곡절 끝에 겨우 중기간 경쟁제품 재지정은 받았지만, 입찰 파동은 다시 있어서는 안 된다는 게 저희 중소기업계가 얻은 교훈이었습니다. 애초부터 안 될 건은 과감하게 대기업에 주자는 공감대가 2014년부터 형성되었습니다.

신○○) (중략) 그래서 어차피 중소기업들이 감당하기 어려운 대형 현장건을 우리가 들러리서서 대기업들에게 넘겨줌으로써 이런 갈등을 사전에 무마하려는 측면도 있던 것이 사실입니다.

<동양파일 김○○ 진술조서(소갑 제4호증 일부발췌)>

문) 중소기업들이 이 건을 대기업들이 맡아달라고 부탁한 이유가 있는가요?

답) (중략) 중소기업들 입장에서는 중기간 경쟁제품제도를 별탈없이 유지하는 것이 매우 중요합니다. 공급지연도 있으면 안 되고 이 건처럼 입찰이 계속 유찰되는 것도 제도유지에 좋지가 않습니다.

원래 파일은 저희 포함하여 대기업 5사가 전체 시장의 80% 이상 공급하던 품목입니다. 중기간 경쟁제품으로 지정한 것은 2006년인데 그 이후로도 중소기업들만으로는 공급이 어렵다고 해서 대부분의 공공기관, 특히 LH는 사급으로만 공급을 받았습니다. 중소기업들은 생산 캐파 문제 때문에 수급이 많이 어렵거든요.

그러던 것이 2010년에 공공기관 운영법을 개정하면서 조달청 구매위탁을 의무화시키는 바람에 이 사단이 난 것입니다. 전체 물량의 근 30%가 넘는 물량이 순식간에 관급시장으로 넘어간 거거든요. 중소기업들이 캐파나 되면 모를까 그것도 안 되면서 시장만 확 키워주니 이미 2010년부터 수급이 삐걱거렸습니다.

거기에다가 2012년부터는 주택경기 활성화로 인해 재건축에 따른 민수활황, 보금자리주택과 행복주택 등 관수활황이 한꺼번에 오면서 수급이 엉망진창이 되었습니다. 2012년부터 조달청 입찰이 5,6차까지 유찰된 건이 한두개가 아니고 LH가 위탁했다가 낙찰은커녕 자체입찰로 되돌아간 것도 여러 개입니다. LH가 제도 개악 때문에 속앓이를 크게 했습니다.

파일이 박혀야 건물 공사를 시작하는데 이게 안 되면 공기 자체가 계속 밀릴 수밖에 없습니다. 다른 공정은 시작할 수가 없습니다. 그래서 파일을 중기간 경쟁제품에서 뺀다 만다 논의가 있었고 어찌어찌 2012년에 재지정 되기는 했는데 이런 식이라면 저희 대기업들 봐서는 2015년 재지정 때 빠지는 것이 불문가지였습니다. 그래서 중소기업들이 그거 막아야 한다고 엄청나게 걱정하고 다녔습니다.

10) 최○○은 중원콘텍(2017. 3. 31. 공장부지 수용에 따라 폐업)에서 근무하다가 2016. 2. 15. 동진산업으로 이

23 이 사건 입찰담합에 참여한 각 피심인별 담당자들의 현황은 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 피심인별 담당자 현황

연번	피심인명	성명	직급[12]	가담기간[13]	주요 담당 업무	2020.1월 현재
1	대림 씨엔에스	최△△	부장[14]	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	업무 총괄	재직
		김△△	과장	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	영업 및 입찰 실무	퇴직
2	동양파일	김○○	본부장, 대표이사[15]	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	업무 총괄	재직
		최○○	팀장	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	업무 총괄	재직
		김☆☆	과장	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	영업 및 입찰 실무	퇴직
3	아이에스 동서	이○○	팀장, 이사[16]	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	업무 총괄	재직
		우○○	(영업)팀장	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	업무 총괄	재직
4	아주	권○○	부장	2014. 1. 14.~ 2014. 5. 9.	영업 및 입찰 총괄	재직
5	코리아 오토 글라스	김□□	전무이사	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	업무 총괄	재직
		정○○	부장	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	영업 및 입찰 실무	퇴직
6	동진산업	신○○	이사	2014. 1.14.~ 2014. 3. 10.	업무 총괄	재직
		김★★	과장	2014. 1.14.~ 2014. 3. 10.	영업 및 입찰 실무	재직
7	명주파일	구○○	팀장	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	영업 및 입찰 실무	퇴직
8	영풍파일	방○○	팀장	2014. 1.14.~ 2014. 5. 9.	영업 및 입찰 총괄	재직
9	유정산업	고○○	팀장	2014. 3. 6.~ 2014. 5. 9.	영업 및 입찰 총괄	퇴직
10	티웨이 홀딩스	김◇◇	팀장	2014. 3. 5.[17]	영업 및 입찰 총괄	재직
11	신아산업 개발	유○○	팀장	2014. 5. 9.[18]	영업 및 입찰 총괄	퇴직

직한 자로서 양 사에서 모두 수도권 관수입찰모임에 참석하면서 해당 모임의 개최계획통보, 담당자간 의사연락 및 운영 전반을 총괄하였다. 이러한 점을 고려하여 최○○이 중원콘텍에서 근무하던 시기의 행위를 서술하는 경우에는 '중원콘텍 최○○'으로 표기하고, 그 이외의 경우에는 모두 '동진산업 최○○'으로 표기하기로 한다.

11) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

12) 2014년 행위 당시의 직급을 의미하며 이하 직급을 생략하여 기재하기로 한다.

13) 2014년 행위의 최초 입찰일 및 마지막 입찰일을 의미한다.

14) 최△△의 경우 2013. 1. 1.부터 영업1팀장으로 근무하였고 2016. 1. 1. 상무로 승진하였다.

15) 김○○은 2008. 7. 21.부터 ㈜동양의 파일영업팀장으로 근무한 후 2013년 동양파일㈜가 설립되면서

2) 이 사건 입찰 개요

24 이 사건 각 입찰의 개요는 다음 <표 7>과 같다.

<표 7> 입찰 개요

연번	공고명(공고번호)	공고기관	수요기관	공고일	개찰일	입찰방식
1	인천서창(2) 3BL 아파트 건설공사 9공구 PHC파일 및 이음철물 구매 (20140101057-00)	인천지방 조달청	한국토지주택공사 인천지역본부	2014. 1. 3. (4차 공고)	2014. 1. 14.	일반 (총액)
2	화성향남 A-5BL 아파트 건설공사 2공구(PHC파일 및 이음철물) (20140235997-00)	서울지방 조달청	한국토지주택공사 경기지역본부	2014. 2. 26. (3차 공고)	2014. 3. 6.	일반 (총액)
3	부천옥길 A-1BL 4공구 PHC파일 구매 및 이음철물 구매 (140050-00)	한국토지 주택공사 경기지역 본부	한국토지주택공사 경기지역본부	2014. 3. 11. (1차 공고)	2014. 3. 19.	일반 (총액)
4	시흥목감 B6BL 아파트 건설공사 자재(PHC파일 및 이음철물) (20140301017-00)	인천지방 조달청	한국토지주택공사 광명시흥 직할사업단	2014. 3. 5. (3차 공고)	2014. 3. 11.	일반 (총액)
5	구리갈매A-1BL 건설공사, PHC파일 (20140502199-00)	서울지방 조달청	한국토지주택공사 서울지역본부	2014. 5. 2. (2차 공고)	2014. 5. 9.	일반 (총액)
6	구리갈매A-2BL 건설공사, PHC파일 (20140502236-00)	서울지방 조달청	한국토지주택공사 서울지역본부	2014. 5. 2. (2차 공고)	2014. 5. 9.	일반 (총액)

3) 각 입찰별 구체적 행위사실

가) 인천서창(2) 3BL 아파트 건설공사 9공구 구매 입찰 건(이하 '인천서창 건'이라 한다)

2013. 8. 1.부터 동양파일(주)의 사업본부장을 담당하다가 2014. 1. 1.~2014. 12. 10. 기간 동안은 대표이사를 겸직하였으며 2015. 10. 15.부터 다시 대표이사를 겸직하고 있다.

16) 이○○은 2011. 5. 1.~2013. 12. 31. 기간 동안은 영업팀장으로 근무하였고, 2014. 1. 1. 이사로 승진하였다.

17) 티웨이홀딩스는 화성향남 건에 대하여만 2014. 3. 5. 들러리로 참여하였다.

18) 신아산업개발은 구리갈매 A-1건에 대하여만 2014. 5. 9. 들러리로 참여하였다.

(1) 입찰경과 및 합의내용

25 조달청 인천지방조달청은 당초 2013. 11. 21. 및 2013. 11. 29. 2차례에 걸쳐 중소기업자간 제한경쟁입찰 방식으로 공고하였으나 각각 예가초과로 유찰되어 일반경쟁입찰 방식으로 변경한 후, 2013. 12. 23. 3차 입찰공고를 하였으나 이 또한 예가초과로 유찰됨에 따라 2014. 1. 3.자로 4차 입찰 공고를 진행하였다.

26 아래 <표 8>에서 확인되는 바와 같이 대기업 피심인들은 4차 입찰 공고 이후 2014. 1. 14. 이전에 모임을 갖고 대림씨엔에스를 주관사로 하는 공동수급체[19]를 결성한 후 이 사건 중소기업 피심인들로 하여금 들러리 입찰자로 투찰하게 함으로써 낙찰받기로 하고, 주관사인 대림씨엔에스가 중소기업 피심인들에게 들러리 입찰을 요청하기로 합의하였다.

<표 8> 대림씨엔에스 최△△ 추가 진술조서(소갑 제5호증 일부발췌)

문) 중소기업들이 포기한 현장이라고 인식하였다면 중소기업들이 입찰에 참여할 가능성이 매우 떨어지는데 그렇다면 낙찰사는 대기업 5사 외에는 없는 것 아닌가요? 답) 그건 맞습니다. 문) 그런 상황에서 대기업 5사가 모두 컨소시엄을 구성하면 어떻게 되는가요? 단독입찰로 유찰될 것이 뻔하지 않은가요? 답) 그렇기는 합니다. 문) 그런 상황이라면 중소기업 중에서 들러리를 서는 것이 불가피할 텐데, 그런 협조를 중소기업들로부터 얻어내야 하는 것도 주관사의 몫이 아닌가요? 답) 듣고보니 그렇습니다. 주관사가 앞장서서 중소기업들에게 들러리와 관련된 협조를 얻어내는 것도 당시 합의에 포함된 것으로 생각됩니다. (중 략) 문) 들러리 협조를 얻어내는 과정을 구체적으로 말해 보세요. 답) 대기업 5사 모임에서 저희가 주관사로 결정된 후 이 건 담당자인 김△△ 과장에게 이 건 관련 협조를 중소기업들로부터 얻어내 보라고 말한 적이 있습니다. 김△△ 과장이 처음에는 원심력조합 고○○에게 부탁을 했는데 고○○이 그런 것까지 수배하는 것은 조합의 업무범위를 벗어나니 자기가 해주기는 어렵고 친한 중소기업들에게 한번 전화를 해보라고 한다고 보고 받았습니다. 다만 실제로 고○○에게 부탁하였는지 여부까지는 확인하지는 못했습니다. 그리고 김△△ 과장이 자기가 아는 동진산업 김★★에게 요청하였고 김★★이 알겠다고 한다고 최종보고를 받았습니다.

19) '공동계약운영요령'(기획재정부 예규)에 따르면 1개 공동수급체에 최대 5개 회사까지 참여할 수 있다.

27 한편 피심인 대림씨엔에스로부터 들러리 요청을 받은 동진산업은 명주파일과 영풍파일에 연락하여 들러리 공동수급체 구성에 대한 승낙을 얻어내었으며, 대림씨엔에스는 해당 입찰 건 투찰 이전에 동진산업에 들러리 투찰가격을 통보하였다.

28 이와 같은 사실은 위의 <표 8> 및 아래 <표 9>와 같이 피심인들 관련자의 진술 내용을 통해 확인할 수 있다.

<표 9> 관련자 진술내용

<동진산업 신○○ 진술내용(소갑 제3호증 일부발췌)>

문) 들러리를 서 주게 된 경위를 자세히 설명해 보겠는가요?
답) 대기업 5사 모임에서 대림이 주관사로 정해진 것으로 보이고, 아마 그 다음에 저희 동진으로 연락이 왔습니다. 들러리를 부탁한다고요. 제 기억에 영업담당이던 김★★이 보고를 올린 것으로 기억합니다.

제가 그걸 보고받고 김★★에게 '그렇다면 우리만으로 들어갔다가 적격심사에서 대기업들이 만약 탈락하면 우리가 전담을 해야 되니 다른 중소기업들에게 한번 컨소시엄을 부탁해봐라'하고 지시를 하였습니다. 그랬더니 김★★이 얼마 있다가 명주파일과 영풍파일이 도와주겠다고 한다고 다시 보고를 하길래 그렇다면 같이 컨소시엄 구성하라고 재차 지시를 하였습니다. 그 뒤로는 해당 건에 대하여 보고를 받은 사실이 없는데 아마 대림에서 김★★에게 투찰가격을 찍어주고 그 금액대로 투찰하라고 지시한 것 같습니다.

문) 대림이 굳이 동진산업에 연락할 이유가 있었는가요? 규모가 큰 서산, 성암이나 인천 현장에서 가까이 있는 명주파일에 바로 연락을 했어도 되는 것 아닌가요?
답) 제가 민수관련 모임인 수도권 실무자 협의회[20]에서 간사 역할을 맡은 시기가, 지금은 기억이 안 나는데, 있습니다. 그래서 대기업들과 친분이 꽤 있었고 그것 때문에 제가 자의반 타의반 해서 업계간에 연결고리 역할을 하게 되었습니다.

<명주파일 구○○ 진술내용(소갑 제6호증 일부발췌)

문) 그러던 중에 진술인이 동진산업으로부터 연락을 받은 것인가요?
답) 네 그렇습니다. 동진산업에서 제가 직접 연락받은 것으로 기억하는데 동진산업 김★★로 기억합니다.

문) 동진산업 김★★이 뭐라고 하던가요?
답) 대기업 쪽에서 연락이 왔는데 자기들이 하겠다고 하니 들러리를 중소기업들이 서주자, 그리고 혹시나 적격심사에서 탈락할지 모르니 공동수급체를 구성하자고 하여 그러라고 했습니다.

<영풍파일 방○○ 진술조서(소갑 제7호증 일부발췌)>

문) 중소기업 3사 컨소시엄의 주관사인 동진산업의 최○○은 …(중략)… 들러리 사실을 인정하고 있고 들러리의 요청자는 대림씨엔에스의 최△△라고 구체적으로 진술하고 있는데 어떤가요?

답) 제가 실무자가 아니라서 그 내용은 잘 모르겠습니다. 그리고 만일 실무자들에게 들러리 요청이 들어왔다면 그 당시에는 들러리를 서주는 것이 당연한 업무프로세스였기 때문에 저에게 특별한 보고 없이 서주었을 것입니다.

<대림씨엔에스 최△△ 추가 진술조서(소갑 제5호증 일부발췌)>

문) 들러리 협조를 얻어내는 과정을 구체적으로 말해 보세요.

답) …(중략)… 입찰 전에 김△△ 과장이 동진산업 김현철에게 들러리 투찰가격을 알려 준 것으로 보고 받았습니다.

(2) 합의 실행

29 피심인들은 사전 합의 내용에 따라 2014. 1. 14. 각각 투찰하였고, 아래 <그림 2>, <표 10>과 같이 최종적으로 피심인 대림씨엔에스를 주관사로 하는 대기업 공동수급체가 예정가격의 98.921%인 1,142,540,000원으로 낙찰 받았다.

<그림 2> 인천서창 건 입찰 투찰 결과[21]

[개찰순위]

순위	사업자등록번호	업체명	대표자	투찰금액(원)	투찰률(%)	추첨번호	투찰일시
1	1028137869	대림씨엔에스 주식회사	배동호	1,142,540,000	98.921	09 07	2014/01/14 10:27:01
2	3168500066	동진산업(주)	이명수	1,145,997,600	99.220	05 07	2014/01/14 10:27:22

<표 10> 인천서창 건 입찰 경과

20) 이 사건 대기업 및 중소기업 피심인들을 포함한 26개 PHC파일 제조·판매사업자들이 2000년대 초반에 결성하였다.

21) 공동수급체로 입찰에 참여한 경우 대표사 명의로 업체명이 기재된다.

공고번호	공고일	예정가격	입찰 참가 업체(지분율)	투찰가격	비고
20131120 444-00	2013.11.21	1,151,575,125	[공동수급체] 동진산업(40%)-중원콘텍(20%)-명주파일(20%)-유정산업(20%)	1,153,325,828	유찰 (예가초과)
			영풍파일	1,156,183,000	

공고번호	공고일	예정가격	입찰 참가 업체(지분율)	투찰가격	비고
20131130 243-00	2013.11.29	1,147,786,825	[공동수급체] 동진산업(40%)-중원콘텍(20%)-명주파일(20%)-유정산업(20%)	1,152,707,903	유찰 (예가초과)
			영풍파일	1,155,024,500	
20131223 888-00	2013.12.23	1,136,905,025	코리아오토글라스	1,161,640,590	유찰 (예가초과)
			명주파일	1,165,130,200	
20140101 057-00	2014. 1. 3.	1,154,995,325	[공동수급체] 대림씨앤에스(24%)-아이에스동서(19%)-동양파일(19%)-아주산업(19%)-코리아오토글라스(19%)	1,142,540,000	낙찰
			동진산업(40%)-명주파일(30%)-영풍파일(30%)	1,145,997,600	탈락

나) 화성향남 A-5BL 아파트 건설공사 2공구(이하 '화성향남 건'이라 한다) 및 부천옥길 A-1BL 4공구(이하 '부천옥길 건'이라 한다) 입찰 건

(1) 입찰경과 및 합의내용

30 화성향남 건 입찰은 조달청 서울지방조달청이 당초 2014. 2. 11. 및 2014. 2. 19. 2차례에 걸쳐 중소기업간 제한경쟁입찰 방식으로 공고하였으나, 단독응찰 등으로 유찰되어 일반경쟁입찰 방식으로 변경한 후 2014. 2. 26.자로 3차 공고하였다.

31 한편 부천옥길 건 입찰은 한국토지주택공사가 조달청 구매의뢰를 하는 대신 자체 조달시스템을 통해 일반경쟁입찰 방식으로 구매하기로 하고[22] 2016. 3. 11. 해당 입찰 건을 자신의 전자조달시스템(ebid.lh.or.kr)에 공고하였다.

32 대기업 피심인들은 다음 <표 11>에서 확인되는 바와 같이 2건의 입찰 공고와

22) 이 건 공고 당시 PHC파일 품귀현상이 심해짐에 따라 한국토지주택공사는 자체조달시스템을 통해 중소기업자간 제한경쟁입찰이 아닌 일반경쟁입찰로 공고하게 해 줄 것을 중소기업청에 요청하여 승인받은 사실이 있다.(중소기업청 공공구매판로과-1122, 2013.12.23., 「주요 건설용자재 수급에 따른 업무협조 요청 검토회신」)

관련하여 화성향남 건에 대하여는 아이에스동서를 주관사로 하는 공동수급체를, 부천옥길 건에 대하여는 동양파일을 주관사로 하는 공동수급체를 각 결성한 후 이 사건 중소기업 피심인들에게 들러리 입찰을 요청하기로 합의하였다.

<표 11> 관련자 진술내용

<아이에스동서 우○○ 추가 진술조서(소갑 제8호증 일부발췌)> 문) 구체적으로 어떻게 진행되었는지 얘기해보겠는가요? 답) 이 건의 경우에도 입찰공고 이전부터 중소기업들이 어렵다는 얘기를 많이 했습니다. 그래서 일반경쟁으로 풀리지 않을까 했는데 3차 입찰에서 일반으로 풀렸습니다. 대기업 5사가 모여서 논의를 했는데 기존 대기업 5사 합의대로 대기업 5사 컨소시엄이 낙찰받기로 했고 대림이 먼저 주관사를 했기 때문에 나머지 4사만 논의를 하였는데 일단 여력이 되는 저희가 주관사를 하기로 했습니다. 문) 그런 후에 진술인 우○○가 중원 최○○에게 들러리 부탁한 것인가요? 답) 네 그렇습니다. <후략> <동양파일 최○○ 확인서(소갑 제9호증 일부발췌)> 1. …(중략)… 한국토지주택공사가 공고 예정이던 '부천옥길 A-1BL 4공구 PHC파일 입찰건'에 대하여 논의한 후 해당 건은 저희 동양파일이 24% 지분율로 주관사가 되고, 나머지 4사는 참여사로서 모두 19%의 지분율을 갖기로 합의하였고 투찰가격이 정해지면 제가 컨소시엄 4개사(대림, 삼부, 아주, 아이에스동서) 및 중원의 최○○ 팀장에게 저희 투찰가격을 알려 주기로 하였습니다.

33 이에 따라, 대기업 피심인들은 2014. 3. 4. 서울 강남구 신사동(3호선 신사역 근처) 소재 음식점에서 이 사건 중소기업 피심인들과 모임을 갖고 위 2건에 대하여 들러리를 서 줄 것을 요청하였고, 화성향남 건 주관사를 맡은 아이에스동서의 우○○는 투찰일 이전에 중원콘텍 최○○에게 들러리 투찰가격을 통보하였으며, 부천옥길 건 주관사를 맡은 동양파일 최△△도 투찰일 이전에 최○○에게 자신의 투찰가격을 알려주었다.

34 중원콘텍의 최○○도 모임 이후인 2014. 3. 5. 및 2014. 3. 17. 2차례에 걸쳐 이 사건 중소기업 피심인들 소속 관수업무 담당자[23]들에게 메시지를 발송하여 들러리

23) 유정산업(김▽▽, 고○○, 이△△), 동진산업(김★★, 신○○), 영풍파일(방○○, 박△△), 신아산업개발(유○○), 티웨이홀딩스(김◇◇), 명주파일(구○○, 정○○, 김◎◎) 이상 12명이다.

공동수급체 구성에 대한 요청[24] 및 들러리 투찰가격을 알려 주었다.

35 이와 같은 사실은 위의 <표 11> 및 아래 <표 12>와 같이 피심인들 관련자의 진술 내용을 통해 확인할 수 있다.

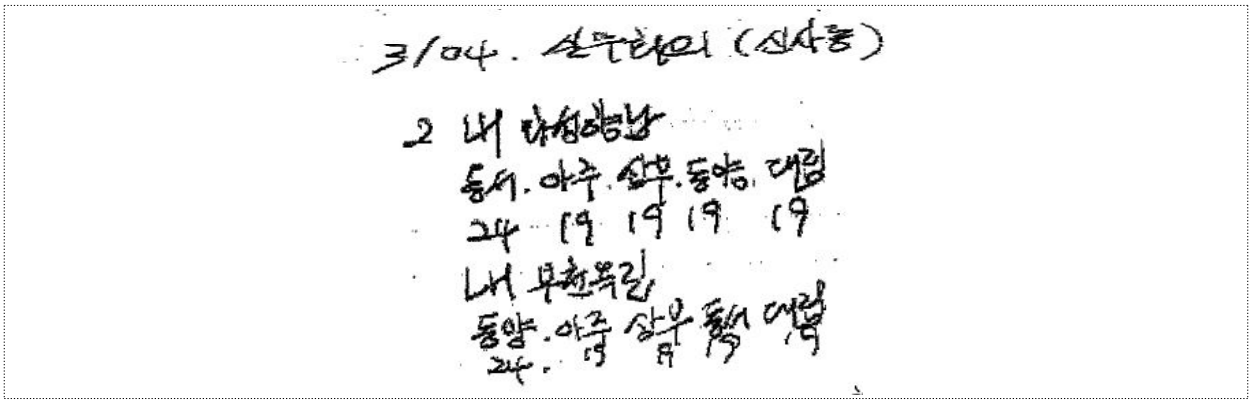
<표 12> 관련자 진술내용

<중원콘텍 최○○ 확인서 및 수첩 메모자료 (소갑 제10호증 일부발췌)>

4. 당시 협의회 석상에서는 위 입찰 건('부천옥길 A-1BL 4공구 PHC파일 구매 및 이음철물 구매'건) 및 '화성향남 A-5BL 아파트 건설공사 2공구(PHC파일 및 이음철물)'건이 함께 논의되었습니다.

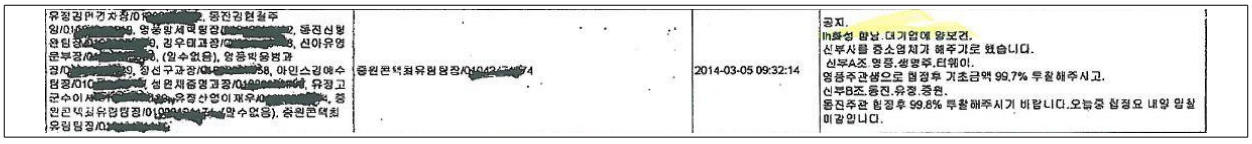
5. 위 모임에서 대기업 5사측은 자기들이 논의한 결과라고 하면서, 부천옥길 건의 경우 동양파일이 24%의 지분율로 주관사를 담당하고 나머지 4사는 모두 19%의 지분율로 참여사가 되며, 화성향남건의 경우 아이에스동서가 24%의 지분율로 주관사를 담당하고 나머지 4사는 모두 19%의 지분율로 참여사가 된다고 알려주었고 제가 해당 내용을 제 수첩에 기재한 사실이 있습니다.

<최○○ 수첩 메모자료(소갑 제10호증)>



6. 아울러 대기업 5사측은 위 모임에서 위 2건의 입찰에 대하여 중소기업들이 들러리를 서줄 것을 요청한 사실이 있습니다.

<중원콘텍 최○○ 발송메시지(일부발췌)>


유정김[illegible], 명진김현철주임/01[illegible], 영풍방세덕팀장([illegible]), 윤진신형원팀장/0[illegible], 정우미과장/0[illegible], 선아유영문부장/0[illegible], (암수없음), 영풍박용범과장/0[illegible]29, 정선구과장/0[illegible]58, 아인스김해수팀장/010[illegible], 성원제증명과장/010[illegible], 유정고군수이사[illegible]유정산업이재수/0[illegible], 중원콘텍최유림팀장/010[illegible] (암수없음), 중원콘텍최유림팀장/01[illegible]	중원콘텍최유림팀장/010[illegible]4	2014-03-05 09:32:14	공지. m화성 향남 대기업에 알보건. 신부사를 중소업체가 해주기로 했습니다. 신부A조 영풍.성명주.터웨이. 영풍주관삼으로 협정후 기초금액 99.7% 투찰해주시고. 신부B조.동진.유정.중원. 동진주관 협정후 99.8% 투찰해주시기 바랍니다.오늘중 협정요 내일 입찰 마감입니다.

24) 중원콘텍 최○○은 수도권 관수입찰모임(중소기업간 모임) 및 수도권실무자협의회에서 모두 총무를 담당하여 이 사건 대기업 및 중소기업 피심인들 모두와 안면이 있었기 때문에 들러리 공동수급체 구성 및 들러리 투찰가격의 전달 업무를 맡았던 것으로 확인된다.

유장김민경지장/010[redacted], 중진김현필주영/010[redacted], 영풍방세혁팀장/01[redacted], 동진신형환팀장/016[redacted], 김우대과장/[redacted], 신아유명문부장/1[redacted]83, (알수없음), 영동박용범과장/010[redacted]아인스김예수팀장/010[redacted], 선원제증영과장/010[redacted], 유정고군수이사/010[redacted], 유정산업이재우/01[redacted], 중원콘텍최유림팀장/01[redacted] (알수없음), 중원콘텍최유림팀장/010[redacted]	중원콘텍최유림팀장/01[redacted]	2014-03-17 14:12:37	LH 입찰 : 부천옥길 A-1BL 입찰 : 3/19(수) 오전 10시 공동수급협정 : 3/18(화)오후 6시 까지 입니다. 영주.영풍.동진.수급협정4:3:3 영주주관 선부 투찰해주세요. 투찰금액 764,830,000원(부가세포함)으로 부탁드립니다.

<아이에스동서 우○○ 추가 진술조서(소갑 제8호증 일부발췌)

문) …(중략)… 진술인이 어떻게 들러리를 부탁한 것인가요?

답) …(중략)… 그쪽[25]에서 '들러리 세울테니 투찰가격을 알려달라'고 하길래 제가 저희 투찰금액은 알려주지 않고, 기초금액 기준으로 얼마 이상으로 투찰하면 된다고 알려준 것으로 기억합니다.

<동양파일 최◇◇ 확인서(소갑 제9호증 일부발췌)

5. 저는 중원콘텍 최○○에게 당사 최종 투찰가격을 유선으로 공개한 사실이 있습니다.

(2) 합의 실행

36 피심인들은 사전 합의내용에 따라 아래 <그림 3>, <표 13>, <표 14>와 같이 화성향남 건의 경우 2014. 3. 5. 및 2014. 3. 6.에, 부천옥길 건의 경우 2014. 3. 17. 및 2014. 3. 19.에 각각 투찰하였고, 최종적으로 화성향남 건은 2016. 3. 6. 아이에스동서를 주관사로 하는 대기업 공동수급체가 예정가격의 99.164%인 1,658,290,200원으로 낙찰 받았으며, 부천옥길 건은 2016. 3. 19. 동양파일을 주관사로 하는 대기업 공동수급체가 예정가격의 92.886%인 747,300,000원으로 낙찰 받았다.

<그림 3> 입찰 투찰 결과

<화성향남 건>

순위	사업자등록번호	업체명	대표자	투찰금액(원)	투찰률(%)	추첨번호	투찰일시
1	2118631577	아이에스동서 주식회사	권민석	1,658,290,200	99.164	08 07	2014/03/06 10:24:50
2	3168500066	동진산업(주)	이명수	1,663,295,100	99.464	12 07	2014/03/06 10:23:27
3	3048102743	영풍파일(주)	정원호	1,666,631,700	99.663	10 11	2014/03/05 18:52:19

<부천옥길 건>

25) 아이에스동서 우○○는 자신과 통화한 상대방이 동진산업 신○○인지 중원콘텍 최○○인지 정확하게 진술하지 못하였으나, 조사 결과 중원콘텍 최○○으로 확인되었다.(소갑 제3호증 참조)

순번	사업자번호	상호	입찰금액(원)	예가대비 투찰율(%)	선택 번호		입찰서 제출일시	비고
1	312-86-53248	동양파일(주)	747,300,000	92.886	13	15	2014/03/19 09:09:10	적격
2	137-86-29297	주식회사 명주파일	764,830,000	95.065	10	11	2014/03/17 18:02:07	미심사

<표 13> 화성향남 건 입찰의 경과

공고번호	공고일	예정가격	입찰참가업체	투찰가격	비고
20140210546 - 00	2014. 2.11.	-	단독 응찰	유찰	-
20140226825 - 00	2014. 2.19.	-	무응찰	유찰	
20140235997-00	2014. 2.26.	1,672,258,100	[공동수급체] 아이에스동서(24%)-아주산업(19%)-동양파일(19%)-코리아오토글라스(19%)-대림(19%)	1,658,290,200	낙찰
			[공동수급체] 동진산업(40%)-중원콘텍(30%)-유정산업(30%)	1,663,295,100	탈락
			[공동수급체] 영풍파일(40%)-티웨이홀딩스(30%)-명주파일(30%)	1,666,631,700	탈락

<표 14> 부천옥길 건 입찰의 경과

공고번호	공고일	예정가격	입찰참가업체	투찰가격	비고
1400450	2014. 3.11.	804,527,000	[공동수급체] 동양파일(24%)-아주산업(19%)-아이에스동서(19%)-코리아오토글라스(19%)-대림(19%)	747,300,000	낙찰
			[공동수급체] 명주파일(40%)-영풍파일(30%)-동진산업(30%)	764,830,000	탈락

다) '시흥목감 B6BL 아파트 건설공사' 입찰 건(이하 '시흥목감 건'이라 한다)

(1) 입찰경과 및 합의내용

37 조달청 서울지방조달청은 당초 2014. 2. 10. 및 2014. 2. 19. 2차례에 걸쳐 중소기업자간 제한경쟁입찰 방식으로 공고하였으나 각각 예가초과로 유찰되어 일반경쟁입찰 방식으로 변경한 후 2014. 3. 5. 3차 입찰공고를 진행하였다.

38 대기업 피심인들은 다음 <표 15>에서 확인되는 바와 같이 3차 입찰 공고 이후 2014. 3. 11. 이전에 모임을 갖고 아주산업을 주관사로 하는 공동수급체를 결성한 후 이

사건 중소기업 피심인들로 하여금 들러리 입찰자로 투찰하게 함으로써 낙찰받기로 하고, 주관사인 아주산업이 중소기업 피심인들에게 들러리 입찰을 요청하기로 합의하였다.

<표 15> 관련자 진술내용

<중원콘텍 최○○ 추가 진술조서(소갑 제3호증 일부발췌)> 문) 이 건 담합은 어떻게 진행된 것인지 말해보세요. 답) 주관사인 아주 권○○이 저에게 직접 연락을 해서 이 건 들러리를 요청하였고 제가 직접 섭외한 것으로 기억합니다. 동진의 경우 진술인 신○○과 직접 통화를 하였습니다. <아주산업 권○○ 추가 진술조서(소갑 제11호증 일부발췌)> 문) 아주산업은 이 건에서 주관사를 담당하여 낙찰받은 사실이 있지요? 답) 네 그렇습니다. 저희가 주관사라서 정확하게 기억합니다. 문) 3차 일반경쟁입찰에 대해 자세하게 말해보세요. 답) 일반경쟁으로 돌려진 후에 다시 대기업 5사 담당자들이 만났고 주관사는 돌아가며 하기로 했으니 이 건에서는 저희 아주가 주관사가 되었습니다. 제가 당시에 중원콘텍 최○○에게 전화해서 들러리를 부탁하였습니다.

39 아주산업 권○○은 위 입찰 건 투찰마감일 전에 중원콘텍 최○○에게 들러리 투찰가격을 통보하였으며, 이에 최○○은 들러리 입찰자로 명주파일이 주관사가 되고 영풍파일 및 티웨이홀딩스가 참여하는 공동수급체와, 중원콘텍이 주관사가 되고 동진산업과 유정산업이 참여하는 다른 공동수급체 2개를 준비한 사실이 있으나, 동진산업 신○○이 중원콘텍 최○○으로부터 위 입찰 건 들러리 공동수급체에 대한 내용을 인지한 후 낙찰예정자인 이 사건 대기업 피심인 공동수급체의 적격심사 탈락 가능성을 고려하여 영풍파일 방○○과 별도로 연락한 후 동진산업을 주관사로 하고 영풍파일이 참여하는 공동수급체를 구성하는 것으로 들러리 공동수급체를 변경하였다.

40 이와 같은 사실은 위의 <표 15>와 다음 <표 16>과 같이 피심인들 관련자의 진술 내용을 통해 확인할 수 있다.

<표 16> 관련자 진술내용

<아주산업 권○○ 추가 진술조서(소갑 제11호증 일부발췌)>

문) 그러한 다음 주관사인 아주에서 투찰가격을 산정하고 최○○에게 알려준 것인가요?
답) 그냥 저희 투찰가격을 알려준 후에 알아서 하라고 했던 기억이 있습니다.<후략>

<중원콘텍 최○○ 추가 진술조서(소갑 제3호증 일부발췌)>

문) 공지된 카카오톡 메시지는 발송시각이 2014. 3. 10. 18시 59분인데 동진-영풍 컨소시엄의 투찰시간이 2014. 3. 10. 18시 36분으로 오히려 투찰시각이 빠르고, 또 해당 메시지에는 들러리 사가 영풍, 명주파일, 티웨이, 중원, 동진, 유정인데 실제 들러리는 동진-영풍 컨소시엄이 섰으므로 메시지와 다른데, 그 이유가 있는가요?
답) 제가 이 건은 모두 6개 사 모두에 부탁하여 들러리 컨소시엄을 결정했고 아주에서 투찰가격 두 개를 알려줬는데 제가 모르는 사정 때문에 그 이전에 동진과 영풍이 컨소시엄 구성하여 들러리 입찰을 한 것 같습니다.

<동진산업 신○○ 추가 진술조서(소갑 제3호증 일부발췌)>

문) 공지된 카카오톡 메시지[26]는 발송시각이 2014. 3. 10. 18시 59분인데 동진-영풍 컨소시엄의 투찰시간이 2014. 3. 10. 18시 36분으로 오히려 투찰시각이 빠르고, 또 해당 메시지에는 들러리 사가 영풍, 명주파일, 티웨이, 중원, 동진, 유정인데 실제 들러리는 동진-영풍 컨소시엄이 섰으므로 메시지와 다른데, 그 이유가 있는가요?
답) 제가 최○○ 팀장과는 회사가 달라도 서로 잘 지내던 시절이라서 이 건 들러리 컨소시엄 구성내용을 모두 알고 있었습니다. 위에서 말씀드린 것처럼 들러리를 설 때는 낙찰예정자의 적격심사 탈락 가능성을 무시할 수 없고, 따라서 만에 하나 낙찰받을 가능성을 대비해야 하는데 이 건의 경우 들러리 컨소시엄이 명주-영풍-티웨이, 중원-동진-유정인데 만약 아주 컨소시엄이 탈락하면 두 컨소시엄 중 어느 하나도 제대로 납품이 안 되는 상태였습니다.

그래서 제가 고민하다가 이 건 관련으로 영풍과 연락하여'이 건에서 아주 컨소시엄이 탈락할 가능성을 무시할 수 없는데 들러리 컨소시엄이 명주-영풍-티웨이, 중원-동진-유정이다. 만약 아주 컨소시엄이 탈락하면 두 컨소시엄 중 어느 하나도 제대로 납품이 안 되니 차라리 동진-영풍이 컨소시엄을 구성하는 것이 오히려 안전하지 않겠느냐'하고 논의한 기억이 있습니다. 그리고 그렇게 입찰했는데 최유림 팀장에게는 그걸 늦게 알려줘서 최 팀장은 아주에서 기존 연락받은 대로 통지하게 되었습니다.

문) 굳이 그렇게까지 들러리를 조정할 필요가 있었는가요?
답) 공고서에 450밀리 3,456본으로 기재되어 있는데 만약 중원-동진-유정 컨소시엄이 받았다면 중원과 유정이 감당을 못할 수량입니다. 저희는 캐파는 되지만 중원, 유정이 못하는 수량을 다 끌어안아야 하고 그렇게 되면 민수를 공급할 수 없는 문제가 있습니다.

문) 그 상황은 명주-영풍-티웨이도 마찬가지인가요?
답) 거기는 상황이 더 어렵습니다. 티웨이는 450구경 자체를 만들지를 못합니다. 그리고 명주는 생산량이 너무 적었습니다. 이것도 결국에는 영풍이 다 뒤집어써야 하는데 그렇게 되면 영풍도 민수를 공급 못합니다[27].

<영풍파일 방○○ 진술조서(소갑 제7호증 일부발췌)>

문) (중략) 아주 주관 대기업 5사 컨소시엄이 영풍-동진 컨소시엄을 누르고 낙찰받는데 이건 또한 사전에 담합하여 낙찰받은 건이지요?

답) 제가 이러한 건들을 일일이 기억하지는 못합니다. 다만 그 당시에 입찰담합이 있었던 것은 사실이고 이 또한 그 일부라고 생각합니다.

(2) 합의 실행

41 피심인들은 사전 합의 내용에 따라 아래 <그림 4>, <표 17>과 같이 2014. 3. 10. 및 2014. 3. 11. 각각 투찰하였고, 최종적으로 아주산업을 주관사로 하는 대기업 공동수급체가 예정가격의 99.127%인 1,027,796,000원으로 낙찰 받았다.

<그림 4> 시흥목감 건 투찰결과

[개찰순위]

순위	사업자등록번호	업체명	대표자	투찰금액(원)	투찰률(%)	추첨번호	투찰일시
1	2148110130	아주산업(주)	박상일	1,027,796,000	99.127	09 15	2014/03/11 18:09:03
2	3168500066	동진산업(주)	이명수	1,032,150,000	99.547	12 13	2014/03/10 18:36:52

<표 17> 시흥목감 건 입찰 경과

공고번호	공고일	예정가격	입찰참가업체	투찰가격	비고
20140208304 - 00	2014. 2.10	-	단독응찰	유찰	-
20140226615 - 00	2014. 2.19	-	무응찰	유찰	-
20140301017-00	2014. 3. 5	1,036,840,950	[공동수급체] 아주산업(24%)-코리아오토글라스(19%)-대림씨엔에스(19%)-아이에스동서(19%)-동양파일(19%)	1,027,796,000	낙찰
			[공동수급체] 동진산업(50%)-영풍파일(50%)	1,032,150,000	탈락

라) 구리갈매 A-1BL 건설공사 건(이하 '구리갈매 A-1 건'이라 한다) 및 '구리갈매

26) 해당 메시지는 'LH 시흥목감. 내일 협정 준비해주세요. 신랑은 아주고 99.4%, 신부A는 영풍, 명주, 티웨이. 명주 주관 99.7% 투찰, 신부B는 중원, 동진, 유정. 중원 주관 99.8% 투찰입니다. 협정은 각각 4:3:3으로 하죠'라고 기재되어 있어 실제 투찰결과와 다르다.

27) 명주파일의 구인회 또한 위원회 추가 진술조사를 통해 '티웨이는 450 구경을 생산할 수 없고 명주파일 또한 단독으로는 공급이 어려운 물량이다'고 동일한 취지로 진술하였다.(소갑 제6호증 참조)

A-2BL 건설공사 건(이하 '구리갈매 A-2 건'이라 한다)

(1) 입찰경과 및 합의내용

42 조달청 서울지방조달청은 당초 2014. 4. 24. 중소기업자간 제한경쟁입찰 방식으로 공고하였으나 모두 무응찰로 유찰되어 일반경쟁입찰 방식으로 변경한 후 2014. 5. 2. 2차 입찰 공고를 각각 진행하였다.

43 대기업 피심인들은 아래 <표 18>에서 확인되는 바와 같이 2차 입찰 공고 이후 2014. 5. 9. 이전에 모임을 갖고 구리갈매 A-1 건은 대림씨엔에스을 주관사로 하는 공동수급체를, 구리갈매 A-2 건은 코리아오토글라스(구 삼부건설공업)를 주관사로 하는 공동수급체를 각 결성한 후 이 사건 중소기업 피심인들로 하여금 들러리 입찰자로 투찰하게 함으로써 낙찰받기로 하였다.

<표 18> 관련자 진술내용

<대림씨엔에스 최△△ 추가 진술조서(소갑 제5호증 일부발췌)>

문) 사실대로 말해보세요.
답) 이 건은 1차 제한경쟁입찰이 유찰된 후에 바로 일반경쟁으로 풀렸습니다. 그래서 대기업 5사가 모여서 우선 주관사를 정하기로 했는데 주관사 순번인 동양이 2013.10월 발생한 동양사태로 인해 회사 사정이 너무 어렵고 매각계획까지 잡혀 있어서 최○○ 팀장이 주관사는 어렵다고 난색을 표하길래 저희가 하기로 한 건입니다.

그런 다음 제가 김△△ 과장을 시켜서 들러리를 섭외키로 했고 처음에는 동진 김★★에게 또 들러리 요청을 한 것입니다.<후략>

<코리아오토글라스(구 삼부건설공업) 정○○ 추가 진술조서(소갑 제12호증 일부발췌)>

문) 1차 유찰 후에 2차에서 일반경쟁입찰로 전환되었는데 2차 입찰 전에 들러리 관련하여 누가 누구에게 요청을 한 것인가요?
답) 2차 입찰 공고일이 2건 모두 동일한데(2014. 5. 2.) 당시에 대기업 5사끼리 모여서 논의를 해보니 모두 들어가고 싶어했습니다. 실제로 한두개 회사로는 감당할 수 없는 큰 건이기도 하였고요.

주관사를 정하는 것은 인천서창건은 대림, 화성향남은 동서, 시흥목감은 아주로 정해졌기 때문에 저희와 동양이 주관사를 하면 되는 상태였는데 동양이 2013. 10월 법정관리를 신청하였고 한창 매각작업이 진행 중이라서 자기는 하기 어렵다고 난색을 표했습니다. 그래서 결국 대림이 A-1블록 건 주관사를 한번 더 맡아주기로 했고, 저희가 A-2블록 건 주관사를 맡기로 했습니다.

A-1블록은 대림 최△△가, A-2블록은 제가 각각 동진산업 신형완[28]에 들러리 요청 연락을 했습니다. <후략>

44 대기업 피심인들 가운데 구리갈매 A-1 건 주관사를 맡은 대림씨엔에스는 이 사건 중소기업 중 동진산업에 들리리를 요청하였으나 동진산업이 그 요청을 거절하자, 유정산업의 고군수에 연락하여 들러리를 서 줄 것을 요청하였고, 그 요청을 받은 고군수는 신아산업개발 및 중원콘텍에 다시 연락하여 들러리 공동수급체에 대한 승낙을 얻어내었다.

<표 19> 관련자 진술내용

<동진산업 신형완 추가 진술조서(소갑 제3호증 일부발췌)>

28) 삼부 정○○은 A-1블록 건에 대하여 대림씨엔에스 최△△가 직접 동진산업 신○○에게 들러리 요청을 한 것으로 진술하고 있으나, 실제로는 대림씨엔에스 김△△가 동진산업 김★★에게 들러리 요청을 한 것이고 동진산업 김★★은 그러한 사실을 신○○에게 보고한 것으로 확인된다.(소갑 제3호증 동진산업 신○○ 추가 진술조서 참조)

문) 이 건 담합은 어떻게 진행된 것인지 말해보세요.
답) 대기업 5사 모임에서 대림이 주관사로 정해진 것으로 보이고, 저희 동진 김현철에게 요청이 와서 김현철이 저에게 보고를 올린 것으로 기억합니다.

그런데 저희 동진이 이전 3건에서 모두 들러리를 섰기 때문에 제가 '이번에는 우리 동진이 서기 그렇다. 다른 회사를 알아보라 그래라.' 하고 지시를 했는데 김현철이 김정우에게 그렇게 전한 것 같습니다. 그 뒤로는 보고를 받은 것이 없는데 유정, 신아, 중원이 선 것을 보니 각각 대림이 직접 요청한 것 아닌가 싶습니다.

<대림씨엔에스 최명규 추가 진술조서(소갑 제5호증 일부발췌)>

문) 이 건에서는 들러리로 유정-신아-중원 컨소시엄이 참여하였고 동진이 참여하지 아니한 바 어떻게 된 것인가요?
답) 김정우 과장이 보고하기를 '김현철에게 부탁을 했더니 김현철이 자기들은 너무 들러리를 많이 서서 이번에는 빠지고 싶다'고 하였습니다. 그래서 제가 그럼 다른 들러리 회사를 좀 섭외하라고 하니 얼마 후에 김정우 과장이 '유정산업이 섭외되었다'고 보고를 했습니다. <후략>

<중원콘텍 최유림 추가 진술조서(소갑 제3호증 일부발췌)>

문) 진술인 최유림은 당시 중원콘텍 영업담당자였으므로 사정을 잘 알 것 같은데 어떤가요?
답) 제 기억에 유정산업 고군수 연락을 받았습니다. 고군수가 '대기업들 들러리를 한번 서줘야 할 것 같은데 동진은 많이 섰기 때문에 이번에는 어려운 모양이다. 동진 빼고 한번 서주자.'고 하여 제가 동의한 사실이 있습니다.<후략>

<유정산업 고군수 진술조서(소갑 제13호증 일부발췌)>

문) '구리갈매 A-1BL 건설공사, PHC파일(공고번호 20140502199-00, 공고일 2014.5.2.)'건은 (중략) 대림 주관 5개 대기업 컨소시엄이 유정-신아-중원 컨소시엄을 꺾고 낙찰받은 사실이 확인되고(중략) 대-중소기업계간 담합이 이뤄진 것이라고 보이는데 맞는가요?
답) 들러리의 경우에는 담당 실무자끼리 논의가 되어서 서주는 경우도 꽤 많고 그런 경우 이사인 저에게는 사후에 보고를 하거나 바쁜 경우에는 못하기도 합니다. 이 건 관련하여 들러리 사실을 보고받은 기억은 없는데 정황상 저희가 들러리를 선 것 같습니다.

45 한편, 구리갈매 A-2 건 주관사를 맡은 코리아오토글라스(구 삼부건설공업) 정진권 또한 동진산업에 들러리를 요청하였으나 동진산업이 그 요청을 거절하자, 영풍파일 방○○에 연락하여 들러리를 서 줄 것을 요청하였고, 요청을 받은 방○○은 명주파일에 다시 연락하여 들러리 공동수급체 구성에 대한 승낙을 얻어내었다.

46 이와 같은 사실은 위 <표 19> 및 아래 <표 20>와 같이 피심인들 관련자의 진술 내용을 통해 확인할 수 있다.

<표 20> 관련자 진술내용

<동진산업 신○○ 추가 진술조서(소갑 제3호증 일부발췌)>

문) 이 건 담합은 어떻게 진행된 것인지 말해보세요.
답) 대기업 5사 모임에서 삼부가 주관사로 정해진 것으로 보이고, 이 건에 대해서는 삼부 정○○이 적접 저에게 들러리 요청을 하였습니다.

이미 저희가 A-1블록 건에서 대림 요청을 거절했기 때문에 A-2블록 건도 서 줄 명분이 없어서 힘들다고 말했습니다. 그 뒤로는 연락을 받은 것이 없는데 영풍과 명주파일이 들러리를 선 것을 보니 각각 삼부에서 직접 요청한 것 아닌가 싶습니다.

<코리아오토글라스(구 삼부건설공업) 정○○ 추가 진술조서(소갑 제12호증 일부발췌)>

문) 이 건 들러리는 A-1블록은 유정-신아-중원 컨소시엄, A-2블록은 영풍파일-명주파일 컨소시엄이 각각 서주었는데 맞는가요?
답) 네 그렇습니다. 신○○이 저에게는 영풍파일 방세혁에게 연락하면 된다고 연락을 주었습니다[29].

<명주파일 구○○ 추가 진술조서(소갑 제6호증 일부발췌)>

문) 어떠한 경로로 들러리를 구성하게 된 것인가요?
답) 영풍파일 방○○인지 아니면 그 아래 직원인지 명확치는 않으나 저에게 들러리 요청을 한 것입니다. 자기가 주관사를 할 테니 참여사를 해달라고 해서 저도 그러겠다고 승낙을 했습니다.

47 아울러 위 2건의 투찰 이전에 대림씨엔에스는 유정산업에, 삼부는 영풍파일에 들러리 투찰가격을 각각 통보하였다.

<표 21> 관련자 진술내용

<대림씨엔에스 최△△ 추가 진술조서(일부발췌)>

문) 이 건에서는 들러리로 유정-신아-중원 컨소시엄이 참여하였고 동진이 참여하지 아니한 바 어떻게 된 것인가요?
답) (중략) 신아와 중원은 모두 영풍에서 다시 섭외를 하였을 것이고, 김△△ 과장이 들러리 투찰금액을 산정하여 유정산업 측에 알린 것으로 보고받았습니다.

29) 삼부건설공업 정○○의 진술은 동진산업 신○○이 영풍파일 방○○을 소개시켜 준 것으로 되어있어 신○○의 진술과는 일치하지 아니한다. 위원회 조사결과 동진산업 신○○이 삼부건설공업 정○○의 들러리 요청을 거절하였고 그에 대하여 정○○이 들러리를 서 줄만한 다른 중소기업을 소개시켜 줄 수 있는지를 재차 부탁하자 동진산업 신○○이 영풍 등 몇 개 회사 이름을 알려준 사실이 있었던 것으로 확인되었다.(소갑 제3호증 동진산업 신○○ 추가 진술조서 참조)

<코리아오토글라스(구 삼부건설공업) 정○○ 추가 진술조서(일부발췌)>

문) 진술인이 방○○에게 투찰가격을 알려 주었는가요?
답) 제가 A-2블록 건 낙찰가격을 산정한 후에 방세혁에게는 그보다 조금 높은 가격으로 투찰가격을 정해서 알려주었습니다. <후략>

(2) 합의 실행

48 피심인들은 아래 <그림 5>, <표 22>와 같이 사전 합의 내용에 따라 구리갈매 A-1 건과 구리갈매 A-2 건에 대하여 2014. 5. 9. 각각 투찰하였고, 최종적으로 구리갈매 A-1 건은 대림씨엔에스를 주관사로 하는 대기업 공동수급체가 예정가격의 99.22%인 2,057,281,000원으로 낙찰받았으며, 구리갈매 A-2 건은 코리아오토글라스(구 삼부건설공업)를 주관사로 하는 대기업 공동수급체가 예정가격의 99.228%인 2,575,500,000원으로 낙찰 받았다.

<그림 5> 구리갈매 A-1 건 입찰의 투찰결과

<구리갈매 A-1 건>

순위	사업자등록번호	업체명	대표자	투찰금액(원)	투찰률(%)	추첨번호	투찰일시
1	1028137869	대림씨엔에스 주식회사	배동호	2,057,281,000	99.220	04 14	2014/05/09 08:26:07
2	1268103986	유정산업(주)	최진용	2,061,421,000	99.420	02 08	2014/05/09 08:52:58

<구리갈매 A-2 건>

순위	사업자등록번호	업체명	대표자	투찰금액(원)	투찰률(%)	추첨번호	투찰일시
1	2298112125	삼부건설공업 주식회사	권순목	2,575,500,000	99.228	03 11	2014/05/09 10:15:12
2	3048102743	영풍파일(주)	정원호	2,583,326,000	99.529	06 08	2014/05/09 10:41:32

<표 22> 입찰의 경과

공고번호	공고일	예정가격	입찰참가업체	투찰가격	비고
<구리갈매 A-1 건>					
20140433362 - 00	2014. 4. 24	-	무응찰	유찰	-
20140502199-00	2014. 5. 2	2,073,435,875	[공동수급체] 대림씨엔에스(24%)-아이에스동서(19%)-동양파일(19%)-아주산업(19%)-코리아오토글라스(19%)	2,057,281,000	낙찰
			[공동수급체] 유정산업(40%)-신아산업개발(30%)-중원콘텍(30%)	2,061,421,000	탈락
<구리갈매 A-2 건>					
20140433324 - 00	2014. 4.24.	-	무응찰	유찰	
20140502236-00	2014. 5.2.	2,595,530,825	[공동수급체] 코리아오토글라스(24%)-아이에스동서(19%)-동양파일(19%)-아주산업(19%)-대림씨엔에스(19%)	2,575,500,000	낙찰
			[공동수급체] 영풍파일(60%)-명주파일(40%)	2,583,326,000	탈락

4) 근거

49 이러한 사실은 동진산업 신○○・중원콘텍 최○○ 진술조서(소갑 제3호증), 동양파일 김○○・최○○ 진수조서(소갑 제4호증), 대림씨엔에스 김◎◎・최△△・홍○○ 진술조서(소갑 제5호증), 명주파일 구○○ 진술조서(소갑 제6호증), 영풍파일 방○○ 진술조서(소갑 제7호증), 아이에스동서 우○○・이○○ 진술조서(소갑 제8호증), 동양파일 최◇◇ 확인서(소갑 제9호증), 중원콘텍 최○○ 확인서(소갑 제10호증), 삼부건설공업 정○○・김□□ 진술조서(소갑 제12호증), 유정산업 고○○ 진술조서(소갑 제13호증), 신아산업개발 유○○ 진술조서(소갑 제14호증), 서산 김☆☆ 진술조서(소갑 제15호증), 원심력조합 박△△ 진술조서(소갑 제16호증), 수도권 관수입찰모임 자료(소갑 제32호증) 등을 통해서 인정되며, 피심인들도 심의과정에서 이를 모두 인정[30]하였다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

법 제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약・협정・결의 기타 어떠한 방

30) 피심인 중 신아산업개발은 심판정 심의과정에서 이 사건 법위반 사실에 대해 인정하였으며, 나머지 피심인들은 조사과정에서부터 법위반 사실을 모두 인정하였다.

법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

2) 법리

50 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

51 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다[31].

52 여기서의 ‘합의’란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과

31) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함된다.

53 따라서 사업자들이 회합 등을 통해 공동으로 의견을 교환함으로써 부당한 공동행위의 합의를 이루는 경우 이외에도, 특정 사업자가 다른 사업자들에게 각각 별도의 의사연락을 하여 합의를 이루고 이러한 각각의 합의가 전체적인 합의를 이루는 경우, 일부 사업자들이 먼저 합의를 이룬 후 다른 사업자들에게 별도의 의사연락을 통해 자신들의 합의내용을 전달하고 다른 사업자들이 동 합의에 동참하는 경우도 법 제19조에 따른 합의에 해당된다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

54 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 낙찰예정자나 투찰가격, 낙찰가격 등 입찰에서의 경쟁요소를 사전에 결정하는 행위를 의미한다.

나) 경쟁제한성

55 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

56 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[32]

32) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조

57 다만 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[33]

다) 하나의 공동행위

58 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[34]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

59 위 2. 가. 의 인정사실 및 근거들을 관련 법 규정과 법리에 비추어 보면, 피심인들은 이 사건 6건의 입찰에서 대기업 공동수급체를 낙찰예정자로, 중소기업 사업자를 형식적 입찰 참여자(들러리)로 하고 투찰금액을 들러리에게 알려주는 방법으로 투찰하여 낙찰예정자가 낙찰 받았는바, 이는 피심인들이 이 사건 입찰에 참여하는 과정에서 사전에 낙찰예정사와 투찰가격 등을 사전에 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

33) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조
34) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

60 피심인들이 이 사건 입찰에 참여하면서 낙찰예정자 등을 사전에 합의한 행위는 이 사건 입찰 시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 원천적으로 배제하고, 실질적인 경쟁 없이 낙찰예정자가 자신이 원하는 금액으로 낙찰받을 수 있게 함으로써 이 사건 입찰 시장에서의 경쟁을 직접적으로 제한하였다.

3) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

61 이 사건 6건의 입찰에서 대·중소기업 피심인들이 사전에 낙찰예정자 및 투찰금액 등을 합의하여 결정한 행위는 ① 한국토지주택공사가 발주하는 PHC파일 구매 입찰을 대상으로, ② 대기업 피심인들 입장에서는 관수입찰시장에 참여하여 수익을 확보하고자 대기업 피심인들이 모두 참여하는 공동수급체를 구성하여 각 입찰별로 대기업 피심인들이 돌아가면서 주관사를 하고, 각 입찰별 해당 주관사가 중소기업 들러리를 섭외하는 동일한 방식으로 낙찰을 받으려고 하는 동일한 목적과 단일한 의사가 있었고, ③ 중소기업 피심인들 입장에서는 PHC파일을 중소기업간 제한경쟁품목으로 유지하기 위해 해당 입찰의 유찰을 방지하고자 하는 동일한 목적과 단일한 의사가 있었으며, ④ 6건의 입찰이 중도에 단절됨이 없이 지속되었으므로 하나의 공동행위로 인정된다.

4) 피심인 코리아오토글라스 주장에 대한 검토

62 피심인 코리아오토글라스는 이 사건 공동행위(2014년 합의) 및 2016년 합의[35]는 PHC파일 관련 관수 입찰시장에서 대기업 5개사가 이윤을 확보하고자 하는 원칙(기본합의)에 의거 일관되게 이루어진 하나의 공동행위라고 주장한다.[36]

---

35) 이 사건 공동행위와 병합하여 심의한 '관수 원심력콘크리트파일 구매 입찰 공동행위(사건번호 2019카조3218)'를 말한다.

36) 피심인 코리아오토글라스는 이들 2건과 PHC파일 관련 관수입찰시장에서 이루어진 나머지 3건[조달청 발주 PHC파일 구매 입찰 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(사건번호 2019카조2376), 한국산업단지공단 PHC파일 구매 입찰 관련 3개 사업자의 부당한 공동행위 건(사건번호 2019카조2377), 조달청 발주 3개 PHC파일 구매 입찰 관련 3개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(사건번호 2019카조2378~2380)]을 포함하여 총 5건의 담합행위가 하나의 공동행위에 해당한다고 주장하나, 이들 3건의 행위는 중소기업간 제한경쟁에서 일반경쟁입찰로 전환된 일회적으로 발생한 입찰 건에 대하여 대기업간에만 담합이 이루어졌고, 각 행위 사이에 다수의 경쟁입찰이 존재하며 상당한 시차(약 2년)도 존재하여 이들 행위가 단일한 의사와 목적에 의해 단절없이 지속적으로 이루어졌다고 보기 어려워 각각 별개의 공동행위로 판단하였다.

63 살피건대, 다음과 같이 합의의 양태, 구체적인 합의 추구의 목적, 주도자 등을 고려할 때 '2014년 합의'와 '2016년 합의'는 별개의 공동행위로 봄이 타당하므로 피심인 코리아오토글라스의 주장은 이유없다.

64 첫째, 2014년 합의의 경우 대기업 5개사는 일반경쟁입찰로 전환된 관수입찰시장에서 수익을 추구하기 위한 목적이고, 중소기업은 해당 입찰이 중소기업간 제한경쟁입찰임에도 불구하고 자신들의 공급물량의 한계로 인해 이를 포기할 수밖에 없는 상황에서 PHC파일을 중소기업간 경쟁제품으로 지속 유지하기 위한 목적에서 해당 입찰이 유찰되지 않도록 하기 위하여 적극적으로 대기업의 들러리로 참여한 것이나, 2016년 합의는 일반경쟁입찰로 개방된 관수시장에서 대기업들만이 단순히 이익을 추구하기 위한 목적으로 담합에 참여한 것으로서 이들 2개 행위가 단일한 의사·목적에 의해 이루어진 것으로 보기 어렵다

65 둘째, 2014년 합의의 경우 대·중소기업이 상호 이익을 위하여 서로 협력하여 이루어진 담합으로 대·중소기업 모두 해당 담합에 주도적으로 참여한 반면, 2016년 합의 경우는 대기업간에만 이루어진 담합이고 중소기업은 해당 입찰에 경쟁사업자로서 참여한 것으로 이들 2개 행위의 합의의 양태에 차이가 있다.

66 셋째, 2014년 합의는 대기업 5개사는 자신들이 모두 참여하는 공동수급체를 구성하여 하나의 사업자로서 6건의 입찰에서 중소기업을 들러리로 섭외하는 방식으로 참여하였으나, 2016년 합의에는 대기업간에만 낙찰예정자와 들러리를 세우는 방식으로 참여하여 이들 2개 행위 간에는 합의의 방식 또한 차이가 있다.

67 넷째, 중소기업들은 2014년 합의의 마지막 투찰 이후 대기업을 위한 들러리를 서주지 않기로 합의하고 이를 실행하였으며, 실제 이들 2개 행위 사이에 약 2년의 시간차도 존재한다는 점에서 이들 2개 행위는 단절된 것으로 봄이 타당하다.

5) 소결

68 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

69 피심인들은 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

70 피심인들의 이 사건 공동행위는 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제9조, 제61조 및 [별표2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[37] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

다. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

71 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰(경락)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

37) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정·시행된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다.

72 이 사건 공동행위의 경우 대기업 5개사가 공동수급체를 구성하여 6건의 입찰에 참여하여 6건 모두를 낙찰 받아 발주처와 계약을 체결하였으므로 각 입찰의 계약금액을 관련매출액으로 보며, 이에 따른 피심인별 관련매출액은 아래 <표 23>의 내용과 같다.

<표 23> 피심인별 관련매출액

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰건수	탈락건수	관련매출액
코리아오토글라스	6건 (공동수급체 구성)	-	8,371,551,998
동양파일			8,371,551,998
아주산업			8,371,551,998
아이에스동서			8,371,551,998
대림씨엔에스			8,371,551,998
동진산업	-	4건	4,159,932,908
유정산업	-	2건	3,377,791,999
명주파일	-	4건	5,566,936,544
영풍파일	-	5건	6,501,296,544
티웨이홀딩스	-	1건	1,507,536,545
신아산업개발	-	1건	1,870,255,454

나) 부과기준율

73 이 사건 공동행위는 입찰담합으로 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우로서 발주처가 공공기관인 경우에 해당하여 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, ① 대기업의 경우 공사 지연을 우려한 시공사의 입찰 참여 요청에 따라 입찰에 참여한 측면이 있고, 중소기업은 유찰방지를 위해 들러리로 참여한 측면이 있는 점 ② 민수가격보다 낮은 관수가격 등 PHC파일 시장의 특수성, ③ 이 사건 위반행위 당시 중소기업의 공급여력 한계 등 PHC파일의 수급상황 등을 종합적으로 고려하여 '중대한 위반행위'에 해당하는 5%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

74 산정기준은 위 가)항의 관련매출액에 위 나)항의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 단서규정에 따라 공동수급체로 낙찰 받은 대기업 5개사에 대해서는 참여 지분율(19%~24%)을 기준으로 각각 2분의 1을 감액하고, 각 입찰에서 탈락한 6개 중소기업 들러리 사업자에 대하여는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우에 해당하므로 2분의 1을 감액한다.

75 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 24>의 내용과 같다.

<표 24> 피심인별 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련 매출액		부과 기준율	산정기준
	공동수급체(50%) 감경 반영	들러리(50%) 감경 반영		
코리아오토글라스	4,185,775,999		5%	209,288,799
동양파일	4,185,775,999			209,288,799
아주산업	4,185,775,999			209,288,799
아이에스동서	4,185,775,999			209,288,799
대림씨엔에스	4,185,775,999			209,288,799
동진산업		2,079,966,454		103,998,322
유정산업		1,688,895,999		84,444,800
명주파일		2,783,468,272		139,173,413
영풍파일		3,250,648,272		162,532,413
티웨이홀딩스		753,768,272		37,688,414
신아산업개발		935,127,727		46,756,386

2) 1차 조정

76 피심인 11개사 모두는 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

77 피심인 대림씨엔에스 등 10개사는 조사 단계부터 위원회의 심리 종결 시까지

일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하고 진술하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

78 다만, 피심인 신아산업개발의 경우 위원회 조사에는 협력하면서도 법위반 사실에 대해서는 부인하였으나, 2020. 5. 15. 심판정 심의에서 법위반 사실을 인정한 점을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (나)의 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 10을 감경한다.

79 이에 따른 피심인별 2차 조정된 산정기준은 아래 <표 25>의 내용과 같다.

<표 25> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	산정기준	1차 조정	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
코리아오토글라스	209,288,799	-	20%	167,431,039
동양파일	209,288,799	-	20%	167,431,039
아주산업	209,288,799	-	20%	167,431,039
아이에스동서	209,288,799	-	20%	167,431,039
대림씨엔에스	209,288,799	-	20%	167,431,039
동진산업	103,998,322	-	20%	83,198,658
유정산업	84,444,800	-	20%	67,555,839
명주파일	139,173,413	-	20%	111,338,730
영풍파일	162,532,413	-	20%	130,025,930
티웨이홀딩스	37,688,414	-	20%	30,150,730
신아산업개발	46,756,386	-	10%	42,080,747

4) 부과과징금의 결정

80 피심인들 모두 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로, 다음 <표 26>과 같이 피심인별 부과과징금을 산정하고, 1백만 원 미만의 금액은 절사하여 부과과징금을 결정한다.

<표 26> 피심인별 부과과징금

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	추가 감경	최종 부과과징금
코리아오토글라스	167,431,039	-	167,000,000
동양파일	167,431,039	-	167,000,000
아주산업	167,431,039	-	167,000,000
아이에스동서	167,431,039	-	167,000,000
대림씨엔에스	167,431,039	-	167,000,000
동진산업	83,198,658	-	83,000,000
유정산업	67,555,839	-	67,000,000
명주파일	111,338,730	-	111,000,000
영풍파일	130,025,930	-	130,000,000
티웨이홀딩스	30,150,730	-	30,000,000
신아산업개발	42,080,747	-	42,000,000

4. 결론

81 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 6월 02일

의 장	위 원	신 영 호
	위 원	이 정 희
	위 원	정 재 훈